

Nr. 109 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 24. Juni 1937, 10.30 Uhr

R 22/428, Bl. 299–303 Besprechungsvermerk des LGR v. Spreckelsen/RJuM¹

Anwesend: MD Volkmar, MR Pritsch, v. Spreckelsen (RJuM); MR Schwandt (RFM); MR Schlütter (RVM); RBkD Reblin, Hoppe (RBk); RAss. Rust (RWiM); RAss. Griesheimer (RAM); MR v. Heusinger (PrFM); MR Tönnemann, ORR Stadlinger (REM); RR Rottmeister (RLuM); RAss. Hartmann (GISt.); Geschäftsführer Behrendt (GBI); vier weitere Vertreter des RFM, RIM, REM und der Stadt Berlin (unleserlich).

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

[GESETZENTWURF ZUR REGELUNG VON RECHTSVERHÄLTNISSEN BEI DER HERSTELLUNG VON GROSSBAUTEN]

Der Vorsitz, Ministerialdirektor *Dr. Volkmar*, gab einleitend eine eingehende Darstellung der bisherigen Verhandlungen über die Regelung der Schäden, die durch die in Berlin vorgenommenen Grundwassersenkungen hervorgerufen sind².

Sodann wurde in eine allgemeine Besprechung des Entwurfs eingetreten.

Der Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* (Ministerialrat Dr. Schwandt) erkannte an, daß der geltende Rechtszustand insofern unbefriedigend sei, als für einen Teil der Fälle nur eine Haftung auf Grund Verschuldens, für einen anderen Teil der Fälle dagegen eine Haftung schon auf Grund bloßer Verursachung bestehe. Die im Entwurf versuchte Beseitigung der Ungleichheit durch allgemeine Einführung der reinen Verursachungshaftung habe eine einseitige Belastung der öffentlichen Hand, die Unternehmer der Großbauten sei, zur Folge. Die vorliegenden Probleme seien nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Fragenkreis der Entschädigung. Im allgemeinen gehe die Richtung der Gesetzgebung zu einer Einschränkung der Schadensersatzansprüche der Privaten wegen staatlicher

¹ Sprecher bzw. vertretene Ressorts vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Seit 1935 hatten priv. Hauseigentümer in Eingaben ans RVM, RWiM und die Stadt Berlin Klage geführt über die ausstehende Abgeltung von Gebäudeschäden, die infolge der massiven Grundwasserabsenkungen beim Ausbau der Berliner S-Bahn sowie beim RBk-Erweiterungsbau aufgetreten waren; R 22/428, Bl. 26–30; Übersicht über die Bauschäden ebd. Bl. 60–65; Fotografien; R 22/429, Bl. 8–78; generell zu den Bauvorhaben: R 43 II/1028, Bl. 29 ff.; zur Gesamtproblematik: R 43 II/1185a, Bl. 7 ff.; vgl. auch APR I 1, Reg. Nr. 11492. Der Sachverhalt wurde am 10. 3. 1936 im RJuM auf Referentenebene erstmals erörtert. Dabei lehnten sowohl RFM wie PrFM öffentl. Vorschüsse oder Instandsetzungsdarlehen ab, während DRG und RBk die alleinige Verursachung durch ihre Bauten abstritten, auch die Einrichtung von Güte- oder Schiedsstellen verwarfen und die Geschädigten auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen; R 22/428, Bl. 35–46. Eine außergerichtl. Erledigung favorisierten aber nicht nur die Hausbesitzer selbst, da sie außerstande waren, das finanz. Risiko eines Rechtsstreits bis zur letzten Instanz zu tragen, sondern ebenso das RAM, das in der Folge die Federführung übernahm und in einer weiteren Besprechung vom 6. 11. 1936 befand: „Eine Verweisung auf den ordentlichen Rechtsweg käme im Ergebnis auf eine Rechtsverweigerung für den Hauseigentümer hinaus.“ Ebd. Bl. 72–78. Somit ergab sich die Lage, daß der „Bund der Berliner Haus- und Grundbesitzervereine e. V.“ sowie der „Reichsverband für den Schutz privater Wasserrechte e. V.“ von der Klageerhebung in der Hoffnung auf gütliche Einigung abrieten, während die öffentl. Bauherren sich darauf nicht einließen und dilatorisch taktierten. Die Reichsbahn etwa gab Klagen und Forderungen grundsätzlich an die ausführenden Baufirmen ab, die sie wiederum an ihre Versicherungen weiterleiteten, wo sie dann mit dem Argument des fehlenden Nachweises eines alleinigen Verschuldens abgewiesen wurden. Näheres s. R 22/428, Bl. 190–193, 211–228; R 22/430, Bl. 24–28; R 43 II/1185a, Bl. 19–25, 51–102.

Mit Schreiben an den RAM vom 28. 1. 1937 hatte schließlich der RJuM das Erfordernis der „Beseitigung gewisser Mängel auf dem Gebiete des materiellen Rechts durch gesetzgeberische Maßnahmen“ anerkannt und den Referentenentw. eines „Gesetzes zur Regelung von Rechtsverhältnissen bei der Herstellung von Großbauten“ vorgelegt, welcher am 9. 4. 1937 auch dem StdF, RIM, RWiM, RFM, RVM, RLuM und REM zugeht und dieser Besprechung zugrundelag; R 22/428, Bl. 165–174, 235–237, 292.

Eingriffe. Das müsse auch hier angestrebt werden, und zwar entweder durch allgemeine Einführung des Verursachungsprinzips als Voraussetzung für die Haftung oder durch Begrenzung des Ersatzanspruchs im Sinne eines billigen Ausgleichs, wobei die Interessen der Geschädigten in gewissen Fällen hinter die Interessen des Staates im Sinne des Grundsatzes „Gemeinnutz geht vor Eigennutz“ zurückgestellt werden müßten. Wegen der formalen Regelung teile das Reichsfinanzministerium die Auffassung des Reichsjustizministeriums, daß Schiedsgerichte keine Gewähr für sachgemäße Entscheidungen böten. Dagegen sei zu erwägen, ob für die Feststellung der Verursachung besondere Sachverständige ausschließlich zuständig sein sollten.

Der Vertreter des *Reichs ernährungsministeriums* (Ministerialrat Tönnemann) erklärte, bei der Regelung der Grundwassersenkungsschäden handele es sich um eine wasserrechtliche Frage³. § 909 BGB sei nicht der richtige Ausgangspunkt für eine Regelung⁴. Die Fragen müßten aus der zivilrechtlichen Ordnung herausgenommen und öffentlichrechtlich gelöst werden. Das Reichs ernährungsministerium plane eine Ausgestaltung der §§ 200 und 203 des Pr[eußischen] Wassergesetzes⁵ in der Richtung, daß außer der Entnahme von Gebrauchswasser aus dem Untergrund auch jede andere Entnahme von Grundwasser genehmigungspflichtig werde. Dadurch würden die hier besprochenen Einzelfragen in den Kreis der allgemeinen Fragen der Grundwasserwirtschaft einbezogen werden. In einem öffentlichrechtlichen Verfahren müsse die Zulässigkeit der Grundwasserentnahme durch eine Verwaltungsbehörde geprüft werden, die gleichzeitig die Herstellung von Schutzvorkehrungen verlangen könnte. Nur wegen der Höhe der sich ergebenden Ersatzleistungen könnte ein gerichtliches – und zwar besser ein verwaltungsgerichtliches als ein zivilgerichtliches⁶ – Verfahren gebilligt werden. Auch für die bereits beendeten oder in Gang befindlichen Bauarbeiten käme die Anordnung von Schutzvorkehrungen noch in Frage. Wenn der Entwurf weiterverfolgt würde, so wäre eine örtliche Beschränkung des Geltungsbereiches auf die Großstädte oder auf die bereits vorliegenden Großbauten anzustreben. Ferner wäre es erforderlich, den Fall besonders zu erwähnen, daß durch Grundwassersenkungen die Köpfe hölzerner Pfahlgründungen der Fäulnis ausgesetzt würden.

Der Vertreter der *Reichsbank* (Reichsbankdirektor Reblin) erklärte, zu dem Entwurf nicht abschließend Stellung nehmen zu können. Zu beachten sei, daß die Grundwassersenkungen ein Ergebnis der Gesamtheit der Wasserentnahme darstellten, die besonders auch für gewerbliche Zwecke und für Zwecke der städtischen Wasserversorgung ständig vorgenommen würden. Der Grundwasserspiegel in Berlin gehe seit Jahrzehnten ständig zurück. Die aufgetretenen Schäden seien überwiegend durch diese ständigen Senkungen und durch mangelhafte Fundierung der betroffenen Grundstücke hervorgerufen. Der Kernpunkt der Fragen liege bei der Feststellung der Verursachung. In diesem Punkte bringe der Entwurf keine Lösung. Wenn die Unternehmer der Großbauten zum Schadensersatz herangezogen würden, so müßten auch die sonstigen Wasserentnehmer an der Ersatzpflicht beteiligt werden. Bei der formalen Behandlung der Schäden käme nur die gerichtliche

³ In einer Besprechung vom 2. 4. 1937 hatte das REM aufgr. seiner Zuständigkeit für das Wasserrecht auch die Federführung für den vorlieg. GesEntw. beansprucht, dann aber in die weitere Behandlung der rechtl. Problematik durch das RJuM eingewilligt; ebd. Bl. 234 f., 279–282.

⁴ § 909 BGB: „Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, daß der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, es sei denn, daß für eine genügende anderweitige Befestigung gesorgt ist.“

⁵ Vom 7. 4. 1913 (PrGS S. 53): § 200 (1) verbot die Entnahme von Grundwasser, „wenn dadurch [...] 2. die bisherige Benutzung des Grundstücks eines anderen erheblich beeinträchtigt“ würde. Abs. 2 lautete: „Den Geschädigten steht kein Anspruch auf Unterlassung zu, wenn der aus der Zutageförderung zu erwartende Nutzen den ihren erwachsenden Schaden erheblich übersteigt oder wenn das Unternehmen, für das die Zutageförderung erfolgt, dem öffentlichen Wohle dient. Sie können jedoch die Herstellung von Einrichtungen fordern, durch die der Schaden verhütet oder ausgeglichen wird, wenn solche Einrichtungen mit dem Unternehmen vereinbar und wirtschaftlich gerechtfertigt sind. Soweit der Schaden nicht verhütet oder ausgeglichen werden kann, ist insofern Schadensersatz zu leisten, als die Billigkeit nach den Umständen eine Entschädigung erfordert.“

Gemäß § 203 konnte u.a. „der Gebrauch oder Verbrauch von Wasser sowie die Einleitung von Wasser oder anderen flüssigen Stoffen durch mehrere Berechtigte im Ausgleichsverfahren geregelt werden“.

⁶ Zu den gegensätzl. Positionen in dieser Frage vgl. oben Dok. Nr. 90.

Zuständigkeit in Betracht. Die Einschaltung von Schlichtungsstellen bedeute lediglich eine Verzögerung⁷.

Der Vertreter des *Reichsarbeitsministeriums* trat der Absicht entgegen, die Schadensersatzansprüche der Geschädigten zu schmälern. Der Entwurf sei in der vorliegenden Form zu billigen, insbesondere müsse die Schadensersatzpflicht auf Grund Verursachung eingeführt werden. Er halte die Zuständigkeit des Reichsjustizministeriums für die Neuregelung für gegeben. Die Fragen gehörten nicht dem Wasserrecht an.

Der Vertreter des *Reichsverkehrsministeriums* (Ministerialrat Dr. Schlütter) erklärte, an der Frage der Federführung sei er nicht interessiert. Das Reichsverkehrsministerium sei nicht grundsätzlich gegen den Entwurf eingestellt, habe aber besonders Bedenken gegen die Beschränkung der Verursachungshaftung auf die Unternehmer von Großbauten. Auch die anderen Wasserentnehmer müßten in dieser Weise für die Schäden haftbar gemacht werden⁸. Im übrigen müsse der Entwurf mehr von dem Wortlaut des § 909 gelöst werden⁹ und klar aussprechen, welche Fälle getroffen würden.

Der Vertreter des *Preußischen Finanzministeriums* hielt eine schnelle Hilfe für die vielfach in ihrer Existenz bedrohten Geschädigten für nötig. Dies sei eine Frage des öffentlichen Gewissens. Zweifelhafte sei, ob es sich um rein nachbarrechtliche Fragen handle. Eine schnelle Lösung könne dadurch herbeigeführt werden, daß eine Verwaltungsstelle ermächtigt würde, alle Fragen unter den Beteiligten zu regeln. Sie müsse befugt sein, Schadensersatzpflichten auch dann aufzuerlegen, wenn eine Verursachung nicht klar bewiesen, sondern nur wahrscheinlich gemacht sei. Eine spätere Beschreibung des Rechtsweges solle durch das Verwaltungsverfahren nicht ausgeschlossen werden.

Der Vertreter des *Reichswirtschaftsministeriums* vertrat die Ansicht, der Entwurf sei wenig geeignet zur Beseitigung der Schwierigkeiten, da er die Kernfrage nach der Verursachung nicht löse. Ein Eingreifen von Verwaltungsbehörden sei zu erwägen. Diese müßten über die Kausalität allein entscheiden. Den Gerichten dürfte nur die Festsetzung der Höhe der Entschädigung zustehen.

Der Vertreter des *Reichsluftfahrtministeriums* wandte sich gegen den Vorschlag, eine Verwaltungsentscheidung zuzulassen. Der Rechtsweg sei vorzuziehen. Die Einführung des Verursachungsprinzips sei zu billigen. Bedenklich dagegen sei die Regelung der Rückwirkung des Gesetzes¹⁰.

Der Vertreter der *Stadt Berlin* bedauerte, daß der Entwurf nicht eine beschleunigte Regelung der Schadensersatzfälle herbeiführe. Es sei auf Beschleunigung der Prozesse, insbesondere durch Erlaß von Teilurteilen hinzuwirken. Außerdem müßte Vorsorge getroffen werden, daß die Entschädigungen für die Wiederinstandsetzung der beschädigten Gebäude verwendet würden. Die Abtretung und Pfändung der Ersatzansprüche müßte untersagt werden.

Der Vertreter der *Reichsbank* wünschte, daß durch eine Sonderbestimmung eine Beitragspflicht derjenigen Unternehmer eingeführt würde, die „im Schatten“ der Grundwassersenkung anderer Unternehmer Bauten errichteten, die ohne die anderweitig vorgenommenen Senkungen sonst eine Grundwassersenkung erfordert hätten.

Der Vertreter des *Reichsministeriums des Innern* erklärte, daß in seinem Ministerium keine grundsätzlichen Bedenken gegen den Entwurf beständen. Ob die Entscheidung besser durch Gerichte oder durch Verwaltungsbehörden getroffen würde, könne dahingestellt bleiben. Das Reichsinnenministerium sei daran nicht interessiert.

⁷ Ein Schiedsverfahren hatte das RBkDir. bereits mit Schreiben an den RAM vom 22. 2. 1937 dezidiert abgelehnt: R 22/428, Bl. 225–228.

⁸ Schon in seiner Stellungnahme vom 29. 5. 1937 hatte der RVM am GesEntw. bemängelt, daß er anstelle des Schuldnachweises das Verursachungsprinzip einführe, und eine Gesamthaftung aller Verursacher der Grundwasserabsenkung gefordert; ferner müsse das Gesetz die nach ns. Grundsätzen selbstverständliche Pflicht der Hausbesitzer zur Tragung „eines gewissen Maßes von Nachteilen“ im Interesse der Volksgesamtheit festschreiben. R 22/428, Bl. 285–287.

⁹ Vgl. GesEntw. § 2: unten Anm. 13.

¹⁰ Hierzu GesEntw. §6 Satz1: „Das Gesetz findet auch Anwendung, wenn die Vertiefung sich schon vor seinem Inkrafttreten ausgewirkt hat.“ Das RLUM war von den Schadensersatzforderungen nur mittelbar betroffen, weil es für seinen Ministeriums-Neubau wegen der gleichzeitigen Arbeiten an der unterirdischen S-Bahn auf eine eigene Grundwasserabsenkung hatte verzichten können.

Alsdann wurde in eine Einzelberatung des Entwurfs¹¹ eingetreten.

Zu § 1¹² wurde von dem Vertreter des *Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen* und von anderen Seiten gewünscht, bei der Bezeichnung der Großbauten alle beteiligten Ressorts mitwirken zu lassen.

Der Vertreter des *Reichsarbeitsministeriums* wünschte Veröffentlichung der Verordnung im Reichsministerialblatt statt im Reichsgesetzblatt.

Zu § 2¹³ erklärte der *Vorsitzer*, es solle erwogen werden, ob die Fassung den geäußerten Wünschen angeglichen werden könnte insbesondere hinsichtlich der Begrenzung der Ersatzpflicht.

Zu § 3¹⁴ wünschte der Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* eine Klarstellung, daß die Haftung nur besteht, soweit die Schäden durch die Großbauten verursacht sind.

Zu § 5¹⁵ bat der Vertreter des *Reichsfinanzministeriums* um Klarstellung, daß abgeschlossene Vergleiche unberührt blieben und daß es bei bereits abgeschlossenen Verjährungen¹⁶ sein Bewenden habe.

Der *Vorsitzer* erklärte zum Abschluß, die vorgetragenen Wünsche machten es erforderlich, daß die Fragen dem Herrn Reichsjustizminister¹⁷ vorgetragen würden. Es solle versucht werden, in einem neuen Entwurf den geäußerten Wünschen möglichst Rechnung zu tragen. Eine Ausschaltung der Gerichte käme nicht in Betracht, ebenso wenig eine Verallgemeinerung des Verursachungsprinzips als Voraussetzung für die Schadensersatzpflicht¹⁸.

Pr[itisch] 25./6. Spr[eckelsen] 25./6.

¹¹ Der GesEntw. umfaßte sechs Paragraphen, deren materieller Inhalt nachstehend in den Anmerkungen wiedergegeben ist.

¹² § 1 lautete: „Großbauten im Sinne dieses Gesetzes sind diejenigen Bauten, die als solche wegen ihrer Größe und ihrer Bedeutung für die Volksgesamtheit von dem Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister durch eine im Reichsgesetzblatt veröffentlichte Verordnung bezeichnet werden. In der Verordnung ist bekanntzugeben, welche Person als Bauherr im Sinne dieses Gesetzes gilt.“

¹³ § 2: „Wird für die Errichtung eines Großbaus ein Grundstück in der Weise vertieft, daß der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert, so können der Eigentümer und der Besitzer des Nachbargrundstücks sowie jeder, der ein dingliches Recht an diesem Grundstück hat, den Ersatz des ihm durch den Verlust der Festigkeit des Bodens entstehenden Schadens von dem Bauherrn des Großbaus verlangen.“

¹⁴ § 3: „Ist der Schaden durch die Herstellung mehrerer Großbauten verursacht worden, so sind die Bauherren dieser Großbauten als Gesamtschuldner zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Das gleiche gilt, wenn der Schaden durch einen von mehreren Großbauten verursacht worden ist, jedoch nicht zu ermitteln ist, durch welchen Großbau der Schaden verursacht worden ist. – Die Bauherren sind im Verhältnis zueinander zu denjenigen Anteilen verpflichtet, die den Anteilen ihrer Großbauten an der Verursachung des Schadens entsprechen. Soweit diese Anteile nicht ermittelt werden können, ist jeder Bauherr zum gleichen Anteil verpflichtet.“

¹⁵ § 5: „Der Eigentümer oder der Besitzer eines Grundstücks sowie der an dem Grundstück dinglich Berechtigte kann nicht verlangen, daß die für die Herstellung eines Großbaus beabsichtigte Vertiefung eines Nachbargrundstücks unterlassen wird.“

¹⁶ Gemäß § 4 verjährte der Anspruch auf Schadenersatz analog § 852 (2) BGB drei Jahre nach Auftreten des Schadens.

¹⁷ Franz Gürtner.

¹⁸ Am 24. 7. 1937 legte der RJuM einen revid. GesEntw. mit Begründung vor; R 22/428, Bl. 310–321. Auch diesen verwarf das RBkDir. mit Schreiben vom 26. 7. und 11. 8. in Bausch und Bogen, während das RLuM am 9. 9. nur mehrere Änderungswünsche äußerte und der RVM am 23. 9. die Haftbarmachung allein der Großbauherren ablehnte; ebd. Bl. 322–331, 336–342, 355, 361–365. Am 17. 9. 1937 hatte MD Wienstein v. Spreckelsen telefon. unterrichtet, es hätten sich bereits Geschädigte an Hitler gewandt, „eine beschleunigte gesetzliche Regelung der Rechtsverhältnisse sei dringend erwünscht“; ebd. Bl. 358; diese Eingaben s. R 43 II/1185a, Bl. 27–50. Der GesEntw. wurde deshalb auch der Rkei übersandt; R 43 II/1176a, Bl. 9–12. Jedoch proponierte dann der REM am 23. 9. den Alternativentwurf eines allgem. „Grundwassergesetzes“, der indes den Ressorts in einer Besprechung am 14. 10. zur Lösung des Berliner Sonderproblems wenig geeignet erschien; R 22/428, Bl. 374–384, 416–418. Auch ein Gutachten der preuß. „Landesanstalt für Gewässerkunde und Hauptnivelements“ vom 26. 11. 1937 kam zum selben Ergebnis, weil die Gebäudeschäden „durch das Zusammenwirken mehrerer hundert Verursacher entstanden“ seien und die Rechtslage sich entsprechend verwickelt darstelle; R 22/429, Bl. 79, 83–90. Diese Verfahrensfragen wie auch die künftige Federführung wünschte das RJuM nun in einer Chefbesprechung zu klären, zu welcher es am 5. 1. 1938 unter Übersendung eines neuen, dritten GesEntw. einlud; ebd. Bl. 80 f., 142–145. Fortgang s. Folgebänd, Dok. vom 20. 1. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 109 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 24. Juni 1937, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d109>